Trong trường hợp không thương lượng được, mỗi Bên đều có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra còn phân biệt công việc trong và ngoài hợp đồng.

Câu 3 (1 đ): Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa công ty với luật sư có được soạn điều khoản giải quyết tranh chấp bằng trọng tài không ? Tại sao ?

Được theo khoản 3, điều 2 Pháp lệnh trọng tài Thương mại.

Câu 4 (1 đ): Anh (chị) xử lý tình huống đó như thế nào cho khéo léo ?

- Tìm cơ hội thích hợp và sớm nhất để thông báo về xung đột cho công ty người bạn.

Câu 5 (1 đ): Anh chị có nhận xét gì về điều khoản phạt hợp đồng và điều khoản giải quyết tranh chấp.

- Xử phạt 8% tổng giá trị hợp đồng là không phù hợp mà chỉ là 8% tổng giá trị phần vi phạm hợp đồng (Đ 301 LTM).
- Tòa Kinh tế TAND thành phố Hà Nội là cơ quan phù hợp giải quyết tranh chấp.

Câu 6 (1 đ): Xác định văn bản pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng. Giải thích tại sao ?

- Luật Thương mại 2005, vì đây là HĐ trong hoạt động thương mại giữa các thương nhân nhằm mục đích sinh lời, là luật riêng điều chỉnh quan hệ hợp đồng Thương mại.
- Bộ Luật Dân sự 2005 là nguồn luật chung điều chỉnh quan hệ hợp đồng, nếu luật Thương mại không có điều khoản điều chỉnh quan hệ hợp đồng.

Câu 7 (1.5 đ): Luật sư hãy phân tích vụ việc và đưa ra kết luận của mình.

- Nhận hàng chậm là lỗi của Hoài Phước.
- Trách nhiệm không bảo quản hàng, lỗi của bên giữ hàng (Thiên Thanh thuê).
- Dù có lỗi nhưng không thể yêu cầu Hoài Phước nhận và bồi thường 55 triệu vì có lỗi một phần của bên giữ hàng do Thiên Thanh thuê.
- Qui trách nhiệm lỗi phần lớn là do Hoài Phước để ràng buộc bồi thường.

Câu 8 (1 đ): Vấn đề gì cần được đặc biệt lưu ý trong hợp đồng thuê để tránh tranh chấp ?

- Trong nội dung HĐ cân có điều khoản bảo quản chất lượng hàng hóa gửi giữ.
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa giao nhận khi gửi giữ.
- Có điều khoản BTTH nếu giữ hàng hóa bị hư hỏng

Câu 9 (1.5 đ): Đánh giá của Luật sư về khả năng được chấp nhận đối với các yêu cầu khởi kiện nói trên.

- Yêu cầu nhận hàng: Hoài Phước phải nhận hàng.
- Yêu cầu bồi thường thiệt hại: Nếu 55T là thiệt hại có thật, có chứng từ chứng minh thì Hoài Phước phải đền.
- Phạt vi phạm hợp đồng: Nếu có qui định trong hợp đồng thì áp dụng. Nếu không: Chọn 1 trong 2: BTTH và VPHĐ. Tuy nhiên, mức BTTH chỉ là 8% giá trị của phần VPHĐ không phải toàn bộ giá trị HĐ.

ĐỀ 44:

LS.TVPL/HPTN-44/240

C«ng ty TNHH bao b× giÊy Minh NhËt cã ®Þa chØ t¹i trô së sè 3NB Khu c«ng nghiÖp VÜnh Léc, QuËn B×nh T©n, TPHCM (gäi t¾t lµ C«ng ty Minh NhËt).